

1500472-72.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... na prática de uma tentativa de roubo, perpetrada na rodovia onde eles estavam. Diante de tal cenário, vê-se que a suspeita dos policiais se originou, portanto, de elementos minimamente factíveis. Os agentes apresentaram versão verossímil a embasar a necessidade de busca pessoal, justificando a abordagem, relatando inclusive o gesto dos acusados que teria motivado a atuação, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500472-72.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111405/2022 - DEL.POL.VARGEM, 24516212 - DEL.POL.VARGEM, 2111405 - DEL.POL.VARGEM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEX DE MELO GOMES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ALEX DE MELO GOMES e LUAN DA SILVA SANTOS foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/2003, porque no dia 25 de abril de 2022, na Rodovia Fernão Dias, Km 7, Rio Acima, cidade de Vargem, nesta Comarca, adquiriram, receberam, portavam, possuíam e transportavam, 25 cartuchos calibre 12, marca CBC e uma espingarda, marca CBC, calibre 12, modelo 586, numeração 86401, de uso

permitido, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

LUAN DA SILVA SANTOS foi denunciado também como incurso nas sanções do artigo 180, caput do Código Penal, porque nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, adquiriu, recebeu e transportava, um cartão do Banco Santander, Unique Black, em nome de Tatiana Munhoz, sabendo que era produto de crime.

Recebida a denúncia aos 09 de maio de 2022 (fl. 145), os acusados foram citados e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 240/244, 392/402).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 414), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se quatro testemunhas da acusação e, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 519).

Em seguida as partes apresentaram alegações escritas.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 554/553 e 635).

A defesa de Luan pugnou, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão de irregularidade na abordagem policial. No mérito, postulou pela absolvição do crime previsto na lei especial embasada na ausência de provas da autoria, além de requerer a desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa (fls. 639/646). A defesa de Alex sustentou a inépcia da denúncia, diante da ausência de individualização das condutas imputadas a ele, bem como defendeu a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais. Postulou, também, a absolvição diante da fragilidade das provas colhidas (fls. 647/673).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não prosperam as alegações das defesas nessa seara.

A inicial narrou adequadamente o fato típico e preencheu todos os requisitos legais, possibilitando aos acusados toda defesa possível. Ao descrever a unidade de ideais e o liame subjetivo entre as partes, significa que imputou para todos os acusados a aderência ao fato delituoso.

Assim, havendo a descrição correta dos fatos imputados há elementos para prosseguimento da ação.

Nesse sentido:

“Denúncia - Inépcia alegada - Não reconhecimento - Co-autoria - Não descrição da conduta de cada um dos co-réus - Delito ocorrido sem a presença de testemunhos visuais, inexistindo elementos esclarecedores no inquérito - Suficiência da menção de que os agentes se associaram para a prática de fato definido como crime - Prejudicial rejeitada.

Não se apresenta inepta a denúncia que, não tendo elementos no inquérito para especificar a conduta de cada um dos participantes do evento criminoso, dada a ausência de testemunhas visuais, descreve o fato com todas as suas circunstâncias, esclarecendo que os acusados se associaram para cometer latrocínio, observando o previsto no art. 41 do Código de Processo Penal. Rev. do FORO 89/333 - Des. Orlando Jansen - TJ-PB - 1991 - DATA DECISÃO 17/12/91 - N PROCESSO 91.001337-4 - Apelação Criminal - ORG. JULG. Câmara Criminal - Bayeux”.

“CO-AUTORIA - Denúncia - Inépcia - Inocorrência - Alegação de que não descreveu adequadamente a atividade delituosa de cada um dos acusados - Exigência atendida na medida do possível - Desnecessidade de narrativa pormenorizada (TARS) RT 578/392”.

Quanto à alegação de nulidade da abordagem realizada pelos policiais, ab initio, é importante consignar que a busca pessoal é considerada meio de investigação, e não meio de prova; tanto é assim que inserida no capítulo X, do Estatuto Processual Penal, capitulação legal destinada a regulamentar os indícios, cujo preceito legal a seguir transcreve-se:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for

determinada no curso de busca domiciliar.

É certo que os indícios (diversamente das provas) não são capazes de autorizar, por si só, a convicção, dada sua natureza indutiva, o que autoriza, por conseguinte, menor rigor em sua obtenção. De outro lado, também é certo que não se deve admitir eventuais diligências que, amparadas em alto grau de subjetividade, configurem constrangimento ilegal ao indivíduo. Contudo, na hipótese dos autos, segundo o depoimento dos policiais, os acusados se encontravam no interior de um veículo, cor branca, e havia suspeita do envolvimento de um veículo com idêntica característica na prática de uma tentativa de roubo, perpetrada na rodovia onde eles estavam. Diante de tal cenário, vê-se que a suspeita dos policiais se originou, portanto, de elementos minimamente factíveis. Os agentes apresentaram versão verossímil a embasar a necessidade de busca pessoal, justificando a abordagem, relatando inclusive o gesto dos acusados que teria motivado a atuação, de modo que não há como acolher a tese de total ausência de fundadas razões a autorizar a ação dos policiais. Portanto, não merece guarida o pedido de nulidade.

Eis a jurisprudência:

Habeas Corpus. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. Busca pessoal efetuada por policiais militares sem a observância do art. 244, do CPP.

Alegada ausência de justa causa. Não ocorrência. Agentes que relataram, no momento da elaboração do boletim de ocorrência, elementos mínimos que revelam justa causa para a abordagem pessoal. Precedentes do STJ. Ordem denegada. (TJ-SP - HC:

22255423620228260000 SP 2225542-36.2022.8.26.0000, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 04/11/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/11/2022).

REVISÃO CRIMINAL - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DA BUSCA PESSOAL - inocorrência - busca pessoal autorizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito - a ré foi avistada encostada num muro, local conhecido como ponto de venda de drogas, sozinha e debaixo de chuva. Ela ainda trazia nas mãos um pote, onde foram apreendidas as drogas - a acusada ainda estava suja e parecendo que estava há algum tempo no local, que fica perto de um córrego, o que configura fundada suspeita que justifica a abordagem policial - nulidade afastada. REVISÃO CRIMINAL - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDOTA PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - Matéria que já foi objeto de exame por este Tribunal de Justiça em sede de Apelação Criminal anteriormente ajuizada em favor da petionária - Mera reiteração - Inteligência do art. 622, parágrafo único, do CPP - Pacífica a jurisprudências dos Tribunais Superiores nesse sentido - Não conhecimento do pedido. (TJ-SP - RVCR: 00184878620218260000 SP 0018487-86.2021.8.26.0000, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 20/10/2022, 4º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2022).

No mérito, a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada pelos laudos anexos (fls. 203/206 e 207/210), pelo auto de exibição e apreensão (fls.48/49), pelo documento de ocorrência (fls. 40/45) e pelo auto de prisão em flagrante delito.

O crime em tela visa à proteção da incolumidade pública e, secundariamente, a vida, a saúde e a incolumidade física dos cidadãos. Segundo os laudos, a arma em questão encontrava-se com seus mecanismos de percussão, repetição e extração funcionando normalmente, assim como os cartuchos quando testados funcionaram a contento. Portanto, existiu a potencialidade, atingindo assim, a objetividade jurídica do delito.

Descabe eventual alegação de que os acusados nunca usaram a arma e munições, e isto, não teria acarretado a situação de perigo prevista pela lei. A intenção do legislador é de prevenir crimes com armas, de proteger as pessoas e reduzir a criminalidade, e os acusados ao manterem a arma sob sua guarda e transportá-la, expuseram a perigo a comunidade.

A circunstância de a arma de fogo não ter sido usada não exclui, por si só, a tipicidade do delito porque oferece potencial poder de lesão, pois a legislação menciona condutas que sequer necessitariam de munição, tornando-as típicas como vender, alugar, expor à venda, fornecer, receber, transportar, etc, sendo certo que

a inaptidão da arma para redundar na atipicidade deveria ser de tal natureza que excluiria, de forma absoluta, a possibilidade de lesão do bem jurídico, mostrando-se capaz de intimidar e ser usada sem maiores esforços além da obtenção de balas, máxime se a perícia constata sua potencialidade lesiva.

O núcleo do tipo denunciado é portar, manter sob guarda, ou seja, levar sob seu cuidado a arma, transportar.

Pelos testemunhos colhidos as autorias também se evidenciaram, não obstante as escusas inconvincentes dos acusados, que em seus interrogatórios negaram a prática da infração. Conforme se observará, as informações apresentadas pelos acusados se mostraram desencontradas e sem credibilidade.

Alex disse que na ocasião dos fatos teria pegado “uma carona” com o coacusado Jurandir, uma vez que precisava ir até a cidade de Extrema a trabalho. Mencionou que naquele dia Jurandir o encontrou no Bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo.

Esclareceu que quando se encontraram, Luan (coacusado) já se encontrava no interior do veículo de propriedade de Jurandir, sentado no banco traseiro, razão pela qual se sentou no banco do passageiro dianteiro, ao lado do motorista e, na sequência, os três seguiram em direção à cidade de Extrema. Contudo, quando passavam pelo pedágio existente na cidade de Vargem foram abordados por policiais rodoviários, que, após revista veicular, localizaram a arma de fogo e os cartuchos. Argumentou que não sabia que Jurandir transportava a arma no interior do veículo, bem como afirmou que, no momento da abordagem policial, Jurandir assumiu a propriedade do material bélico.

Por sua vez, Luan disse que naquela oportunidade Jurandir lhe telefonou e o convidou para ir até uma chácara situada em Minas Gerais, lugar onde encontrariam com “algumas meninas”. Então combinaram de se encontrar no Bairro da Liberdade. Em versão contraditória a de Alex, afirmou que Jurandir passou para pegá-lo e que Alex já estava dentro do veículo, sentado no banco dianteiro. Disse que desconhecia a existência da arma de fogo localizada pelos policiais, uma vez que estava guardada embaixo do banco do veículo, dentro de um saco, e que somente após a abordagem é que descobriu que se tratava de uma espingarda. Finalizou dizendo que quando questionado pelos policiais, Jurandir não assumiu a propriedade da arma e permaneceu em silêncio.

Eis suas palavras:

J.: O Júnior chamou o senhor pra fazer o quê?

D.: Pra ir lá num lugar que tem uma chácara aqui pro lado de Minas, que ele falou que ia ter umas meninas lá. Ia ter um negócio assim, umas meninazinha, onde eu fui em casa...

J.: Combinou com o Jurandir. E o Alex?

D.: O Alex foi também, o Alex já tava no carro com o Júnior.

J.: O Alex já estava no carro. Então quando o senhor encontrou o Jura, o Alex já tava no carro?

D.: Foram os três, senhor. Nós três. Ele me encontrou, me pegou e eu fui com ele.

J.: O senhor combinou com o Jura. O Jura passou pra pegar o senhor?

D.: Passou pra me pegar.

J.: Em que lugar?

D.: Lá mesmo perto de casa, na Liberdade.

J.: Que bairro é esse aí?

D.: É Liberdade, senhor.

J.: Liberdade. Aí ele passou. Quando o Jura passou lá, estava só o Jura ou o Alex já estava junto?

D.: Estava, os dois estava junto, aí me chamaram.

J.: Os dois estava juntos. O Jura dirigindo, e o Alex estava onde?

D.: Ham?

J.: O Alex. O Jura estava dirigindo?

D.: O Júnior tava dirigindo.

J.: Isso, e o Alex estava onde? No banco do lado ou atrás?

D.: Tava com ele. Eu que vim...

J.: Estava com ele. E o senhor entrou aonde, atrás ou na frente?

D.: Eu entrei atrás.

J.: Aí chegou no pedágio, aí já sei. Aí chegou no pedágio parou, aí o guarda abordou, é isso?

D.: Aí o guarda abordou, quando ele veio achou a arma que tava num saco, atrás assim, tava a arma, e tinha uma sacola.

J.: Estava assim aonde?

D.: Tava atrás do banco, tava a arma e tinha uma sacola.

J.: Estava lá. Perto do senhor então?

D.: Tava debaixo do banco. Não. Tava embaixo do banco.

J.: O senhor tinha visto que aquilo era arma, ou só tinha visto o saco.

D.: Não senhor. Tava num saco e tava debaixo do banco assim e tinha uma sacola em cima.

J.: O senhor não sabia que aquilo era arma?

D.: Não sabia que era arma.

J.: O Júnior assumiu que a arma era dele então?

D.: Pra mim ele falou. Eu falei, mano, fala pelo amor de Deus mano.

Def.: Então só pra constar, assim que os policiais abordaram vocês, o Jurandir assumiu a arma, não é isso?

D.: Ele ficou, ele não assumiu, ele ficou quieto, doutora. Naquele momento ele ficou quieto, ele mas não sei o que, falou que estava dirigindo o carro. Aí os polícia perguntou pra gente da arma, aí eu falei, não sei não senhor, não vou falar, eu também não vou incriminar os outros e falar nada, mas a arma é dele. Eu fiquei quieto. Aí eu falei, quem é o dono que fale de quem é a arma. Minha que não é. Não é minha não. Aí eles levou nós preso, ninguém assumiu.

Pontue-se, também, que durante a etapa policial Luan e Alex se calaram.

“Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo”.

Ora, se de fato desconheciam que Jurandir transportava e guardava consigo o material bélico, certamente teriam declarado tal situação durante seus interrogatórios extrajudiciais. Somente em Juízo apresentaram tal versão, aproveitando-se do fato de que, ante a não localização de Jurandir (processo desmembrado – citação por edital), ele não apresentaria sua versão em Juízo, tampouco os contradiria. Acrescente-se que durante a etapa policial Jurandir também não assumiu a propriedade da espingarda, mantendo-se em silêncio.

Mas isso não é só. As contradições e divergências existentes nos interrogatórios dos acusados colocam em xeque suas palavras, especialmente quanto à alegação de que a arma pertenceria tão somente ao coacusado Jurandir (processo desmembrado).

Não bastasse, Alex alegou que trabalhava com venda de salgados na cidade de Jacareí e que no dia dos fatos seguia para Extrema para divulgar seu trabalho, inclusive teria levado consigo diversos “flyers”, visando obter alguma parceria. Ora, nenhuma prova apresentou no sentido de suas palavras, tudo não passando do plano da argumentação.

No mais, nenhum deles apresentou justificativa aceitável de por quais motivos poderiam as testemunhas querer incrimina-los injustificadamente.

Desta forma, desacreditadas suas palavras, em especial diante do acervo que se reproduzirá adiante.

Em brilhante decisão, da lavra do Des. José Raul Gavião de Almeida, que tomamos da liberdade de reproduzir, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que a versão do acusado, quando esposada, deve ser comprovada para merecer confiabilidade.

“A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta.

Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se.

Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade.

Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito à valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa.

Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da autodefesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional.

Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor.

É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade”.

Senão bastasse a força de convencimento ínsita nos argumentos expostos, corroboram a certeza das autorias os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução. Senão vejamos.

O Policial Rodoviário Victor Hugo narrou que no dia dos fatos recebeu informação de que indivíduos ocupando um veículo de cor branca teriam tentado roubar um caminhão na Rodovia Fernão Dias. Diante disso, realizou patrulhamento pela via e, nas proximidades do pedágio existente na cidade de Vargem, se deparou com uma BMW, cor branca, parada no local, com dois passageiros ao seu lado, quando então resolveu abordá-los. Contou que tão logo se aproximou, notou que havia mais uma pessoa deitada no banco traseiro do veículo.

Acrescentou que os três ocupantes do veículo, ora acusados, apresentaram nervosismo. Realizada revista no veículo, localizou no assoalho, na parte detrás, uma arma de fogo, envolta num saco de rafia. Salientou que se tratava de uma espingarda calibre 12, municiada com sete cartuchos, além de uma caixa de munição. Declarou que todos os ocupantes do veículo disseram desconhecer a existência da arma, em que pese se tratar de uma espingarda com mais de um metro de comprimento. Vejamos um trecho de seu depoimento:

D: (...) E aí quando a gente chegou eles pareceram muito nervosos, disseram que estavam indo passear em Varginha. Aí separei os dois, cada um com uma conversa diferente, onde iam ficar, na casa de quem. Aí eu percebi que havia uma terceira pessoa deitada no banco traseiro do veículo. Eu falei, oh amigão está fazendo o quê aí deitado, levanta aí? Aí ele desceu do carro muito nervoso, tentou fechar a porta né, na atitude de quem quer esconder alguma coisa. Eu abri a porta e verifiquei no chão que havia um saco de rafia e nele havia envolto alguma coisa que parecia uma arma né, claramente parecia uma arma. Dado o descaramento, num primeiro momento, até achei que fosse uma arma de pressão né, dessas que o pessoal leva pra sítio pra caçar passarinho. Mas quando eu abri o saco de rafia, pra minha surpresa era uma espingarda calibre 12. Municiada, com sete munições. E mais uma caixa de munição. Uma arma de grande poder de fogo. Aí indagados os ocupantes do veículo, e ninguém sabia da existência da arma né, apesar de ser uma arma de mais de um metro. Ninguém percebeu a arma dentro do veículo. Ninguém era proprietário. Ninguém sabia nada da arma. Então conduzimos os três à autoridade policial de plantão que entendeu por autuá-los.

MP.: Essa espingarda calibre 12, ela estava no chão do carro? Na parte detrás no chão do carro?

D.: Isso.

MP.: À vista que qualquer pessoa? Não estava escondida, embaixo?

D.: É de grande porte né, muito grande, não tem como, apesar deles disserem que nem um dos três percebeu a arma né, é um pouco inverossímil né, porque a arma é muito

grande.

Suas palavras são ratificadas pelo policial Pedro Ivo, que de forma séria e coerente narrou a abordagem aos acusados e certificou o encontro da arma de fogo e munições no interior do veículo em que eles estavam.

Frise-se, que ambos policiais afirmaram que nenhum dos ocupantes do veículo assumiu a propriedade da arma, em contradição à versão de Alex de que Jurandir teria admitido aos policiais que a espingarda lhe pertencia.

Pontue-se que os acusados não possuem registro, licença ou qualquer documentação para portar a arma. Assim, o elemento normativo do tipo evidenciou-se.

As campanhas de desarmamento são amplas e bem divulgadas e qualquer cidadão tem, por menor que seja, conhecimento de que porte, transporte, uso, guarda e depósito de armas são condutas proibidas pelo Estado.

Logo, amoldaram-se os acusados ao tipo objetivo da infração imputada, ou seja, sem autorização e em desacordo com determinação legal, portavam a arma de fogo e munições descritas na denúncia e apreendidas pelos policiais.

As autorias são latentes. As exposições acima são claras e precisas ao apontar o porte e guarda da arma para os acusados. A apreensão da arma e das munições dentro do carro, ocupado pelos três acusados que seguiam ao Estado de Minas Gerais, torna certa a ciência e consciência do transporte do armamento, evidenciando, dessa forma, o compartilhamento dos artefatos configuradores do ilícito penal tipificado no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Nesse sentido:

PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO e MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. Artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Conduta de transportar 3 espingardas e munição no interior de veículo automotor. Porte compartilhado com outros dois ocupantes do automóvel.

Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Flagrante. Prova oral e pericial. Negativas isoladas. Alegação de desconhecimento da existência das armas, pertencentes ao corréu não recorrente. Intenção de caçar apenas com auxílio de cães e emprego de lanças. Versão defensiva infirmada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados em poder das armas apreendidas no interior do veículo e encontradas em lugar visível aos acusados. Suficiência para a procedência da ação penal. PENA. Mínimo legal no regime aberto em desfavor de GUILHERME e concretização em 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime intermediário, mais 11 dias-multa para ADILSON em razão da agravante da reincidência. Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Desprovimento dos apelos defensivos. (TJ-SP - APR: 15001744620198260558 SP 1500174-46.2019.8.26.0558, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 17/08/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Alegação de que a arma de fogo apreendida estava desmuniada. Pleitos subsidiários: fixação da pena no mínimo legal. 1. Condenação mantida. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Réu Rafael confesso. Afastamento da atipicidade da conduta. Crime de perigo abstrato. 2. Dosimetria da pena com relação ao réu Rafael que merece reparos. Correção de erro material em relação a quantidade de dias-multa fixada na primeira fase da dosimetria. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea 3. Fixação do regime semiaberto.

Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis. Réu reincidente. 4. Manutenção da dosimetria com relação ao corréu Lucas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15005944220188260637 SP 1500594-42.2018.8.26.0637, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 15/06/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – (ART. 14, 'CAPUT' DA LEI Nº 10.826/2003) – Sentença desclassificatória/absolutória – Recurso ministerial – Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia – Cabimento – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no decorrer da instrução – Depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante que comprovam que o acusado portava arma de fogo de uso permitido – Crime de mera conduta, que independe da

ocorrência de qualquer efetivo prejuízo à sociedade, bem como de perigo abstrato, ante a probabilidade de ocorrência de dano pelo uso inadequado da arma, presumido pelo tipo penal - Bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social - Desclassificação inviável - Conduta de portar arma de fogo que independe de ter o autor o registro, porquanto o fato de a arma ser registrada em seu nome apenas lhe permite mantê-la no interior de sua residência ou local de trabalho, caso seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, de modo que o fato de o registro da arma estar vencido não é o motivo da configuração do delito. Arma de fogo encontrada no interior de veículo do acusado, estacionado em estabelecimento comercial (posto de combustível) também de sua propriedade, conduta que configura porte ilegal e não posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Automóvel que não configura dependência do posto de combustível - Ademais, atividade profissional do acusado (advogado) que não guarda vínculo com o estabelecimento comercial ou com o veículo ali estacionado - Condenação pelo art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 de rigor - Pena fixada no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e assim mantida nas fases seguintes, dada a ausência de outras causas modificadoras - Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos que se revelam consentâneos aos fins da pena - Recurso provido. (TJ-SP - APR: 15011310820198260571 SP 1501131-08.2019.8.26.0571, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 30/08/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021)

Prosseguindo, a ação também procede quanto ao delito de receptação imputado ao coacusado Luan.

Sua materialidade está caracterizada pelos documentos de ocorrência a fls. 40/45 e 24/28, 34/45, 48/62 e 65/81, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 48/49), pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos testemunhos que constatarem a origem espúria do bem apreendido.

Verificou-se pelo registro de ocorrência policial, constante nos autos (fls. 200/202), que diversos cartões bancários foram roubados da vítima Tatiana Aparecida Munhoz, fato ocorrido no Bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, em 28/12/2018.

A prova oral colhida ratificou todas estas circunstâncias. Vejamos.

Os policiais rodoviários atestaram que no momento da abordagem localizaram com Luan um cartão bancário em nome de terceira pessoa. Diante disso, procederam à verificação de sua origem e constatarem que era objeto de roubo.

Por sua vez, Tatiana narrou que teve sua bolsa roubada enquanto transitava com seu veículo pela cidade de São Paulo. Naquela ocasião, além de documentos pessoais, diversos cartões de crédito/débito foram subtraídos.

Assim sendo, as ações nucleares imputadas (adquirir e receber) ficaram caracterizadas por meio das condutas adotada pelo agente.

A autoria do crime também é certa, em que pese a escusa inconvincente do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração, argumentando, de uma maneira geral, que teria encontrado o cartão na via pública, bem como que desconhecia a origem ilícita do bem.

Ora sequer existe nos autos vestígios que comprovem sua versão. Pontue-se, ainda, que durante a etapa ele se calou. Somente em Juízo alegou o encontro do bem ilícito. Ora, se de fato os acontecimentos tivessem ocorrido da forma por ele alegada em seu interrogatório judicial, obviamente teria mencionado tal situação durante a etapa policial.

O fato é que, realizada a diligência, apurou-se que ele adquiriu, recebeu e transportou o bem (cartão magnético) pertencente à vítima, objeto de crime anterior, mais precisamente de roubo, conforme documento de ocorrência às fls. 200/202.

Diante de todas estas evidências, é lógico que o acusado sabia ou deveria saber da origem criminosa do bem. O cartão magnético esteve em poder dele em razão da atividade ilícita ou criminosa do anterior possuidor.

A par disto, ele não comprovou nos autos a realização de nenhuma diligência ou

cuidado no sentido de averiguar sobre a origem e a legitimidade do cartão.

Ao não fazer prova contrária, concluímos que sabia da origem criminosa do bem, até porque, no crime de receptação, inverte-se o ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP, quando veementes os indícios de autoria.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL -RECEPTAÇÃO - Recurso ministerial -Pretendida absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução - Confissão do acusado acerca da posse do bem receptado, somada aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito - Depoimento de policiais aos quais se confere valor probatório - Ademais, apreensão de motocicleta, produto de crime anterior, em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos - Condenação mantida - Pena redimensionada, em razão do acolhimento parcial do recurso ministerial - Abrandamento do regime prisional - Desacolhimento - Regime inicial fechado que se mostra o único compatível com o 'quantum' estabelecido e com a gravidade exacerbada dos delitos cometidos pelo agente - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00027338120178260635 SP 0002733-81.2017.8.26.0635, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 29/01/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2019)

RECEPTAÇÃO. Pretendida absolvição do crime de receptação por falta de provas ou desclassificação para a forma culposa. Impossibilidade. Provas angariadas que deixam claro que o apelante conhecia a origem ilícita do bem. (TJ-SP - APL: 00463593320158260050 SP 0046359-33.2015.8.26.0050, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 23/08/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2016).

O dolo diante de todas as circunstâncias, com a inércia do acusado em procurar saber da origem do cartão e o seu envolvimento nos fatos, está mais do que certo.

"Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida".

Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

Demonstrados todos os elementos do tipo imputado, a procedência da pretensão punitiva é de rigor. Não há que se falar em desclassificação do delito doloso para o crime de receptação culposa, porque as provas existentes nos autos demonstram que o acusado agiu dolosamente na prática do crime.

Assim:

Receptação qualificada. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedora, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0010030-91.2009.8.26.0483 - Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo - j. 25.06.2013 - DO 27.06.2013; Ap. 9000002-32.2004.8.26.0079 - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 20.06.2013 - DO 26.06.2013; Ap. 0031392-85.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 19.06.2013 - DO 20.06.2013; Ap. 0104015-84.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Pinheiro Franco - j. 13.06.2013 - DO 13.06.2013; Ap. 0022285-12.2011.8.26.0451 - Rel. Des. J. Martins - j. 13.06.2013 - DO 05.07.2013; Ap. 0002269-42.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 23.05.2013 - DO 11.06.2013; Ap. 0000741.12.2008.8.26.0050 - Rel. Des. Ivo de Almeida - j. 16.05.2013 - DO 21.05.2013; Ap. 0774583-18.2009.8.26.0577 - Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida - j. 09.05.2013 - DO 14.05.2013 e Ap. 0013401-95.2012.8.26.0309 - Rel. Des. Newton Neves - j. 07.05.2013 - DO 08.05.2013). 5. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Dolo caracterizado. Contexto fático que revela a ciência da origem espúria dos objetos adquiridos pelo apelante. Além disso, seria impossível de ser realizado sem o devido aditamento à denúncia, uma vez que caso se vislumbrasse a possibilidade de desclassificação, o Juízo de Origem deveria ter aberto vista ao Órgão Ministerial para, querendo, aditar a denúncia e imputar ao réu a prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, e, por

consequência, abrir-se nova vista à defesa para arrolar novas testemunhas, proceder-se a novo interrogatório e a novos debates orais, nos exatos termos do art. 384 , § 2º , do Código de Processo Penal . Precedentes da doutrina e do TJSP. 6. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 6.1.Câmara de Direito Criminal 30/08/2017 - 30/8/2017 00667305220148260050 SP 0066730-52.2014.8.26.0050 (TJ-SP)

RECEPTAÇÃO - autoria - prova oral que indica que Gisele adquiriu os objetos subtraídos. TIPO SUBJETIVO - não indicação de informações acerca da vendedora dos objetos - preço desproporcional pago pelos objetos - indícios suficientes acerca do conhecimento da origem ilícita dos bens. PENAS - Juliana - base no mínimo - agravante referente a vítima idosa - reprimenda mantida - regime - aberto - substituição. PENAS - Gisele - base no mínimo - reincidência e vítima idosa - reprimenda mantida, ausente recurso ministerial - regime - semiaberto - substituição - manutenção, ausente recurso ministerial - improvimento aos recursos. Câmara de Direito Criminal 10/11/2017 00124605820128260047 SP 0012460-58.2012.8.26.0047 (TJ-SP)

Saliente-se que ao réu não incumbe a prova da inocência; aí reside o princípio da presunção da inocência.

Todavia, quando esta presunção encontra-se comprometida, até por instinto o imputado procura comprovar a história que produziu e com a qual pretende ser reconhecida a sua inocência; in casu, preocupação alguma em demonstrar, pelo menos, de que encontrara o cartão abandonado na via pública.

"[...] aquele que invoca um alibi tem que comprová-lo satisfatoriamente, de molde a excluir, seguramente, a possibilidade de ter sido o autor da infração. Alibi não cumpridamente provado equivale à confissão de crime. Recurso desprovido" (Ap. Crim. nº 28.037, Laguna, rel. Des. Solon d'Eça Neves).

Seria absurdo, verdadeira porta aberta para os receptadores, não pudesse a convicção do julgador se formar, também, por indícios e presunções; ou exigir-se uma confissão plena.

Ao juízo da reprovação todos os elementos de convencimento, desde que não ilegais, são idôneos; assim não sendo, ficar-se-ia à mercê da malícia e da argúcia dos infratores que continuamente procuram a perfeição de seus golpes, utilizando-se de todos os meios, mas manietada a Justiça com sofismas e jargões ultrapassados. Desta forma, bem caracterizada a infração.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade das condutas praticadas pelos condenados não justifica aumento nas penas-base.

Igualmente, seus antecedentes não recomendam exacerbação. Não existem elementos seguros nos autos para a análise da conduta social e da personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Ausentes circunstâncias judiciais que deveriam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 2 (dois) anos de reclusão, e pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, para o crime de porte ilegal de arma. Para o delito de receptação, as penas de Luan serão fixadas em seu mínimo legal. Não há agravantes ou atenuantes genéricas a considerar na segunda fase.

Por último, causas especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime aberto, considerando as circunstâncias judiciais expostas acima e a primariedade dos agentes.

As penas de Luan serão somadas em razão da regra do concurso material de infrações. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para o fim de:

a) CONDENAR ALEX DE MELO GOMES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do

artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como, à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, diante de sua condição econômica;

b) CONDENAR LUAN DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 e do artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Código, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, bem como, à pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, diante de sua condição econômica.

Vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Primeiramente, pela prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo os condenados prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo as suas jornadas normais de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto aos quais os condenados irão trabalhar gratuitamente.

Ao depois, nos termos do § 1º, do artigo 45, do Código Penal, pela pena de 1 (um) salário mínimo cada um, a ser destinado a entidade pública ou privada com destinação social, indicada pelo Juízo da Execução.

Os sentenciados poderão apelar em liberdade, porque o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar, a par da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Expeça-se alvará de soltura, com urgência, em favor do condenado Luan da Silva Santos.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA